

Nr. 43 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 14. Februar 1938

R 43 II/703, Bl. 119–120

Beginn:

Beginn:

[Gesetzentwurf über den einheitlichen Aufbau der deutschen Behörden]

Geheim

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern übersendet den Entwurf eines „Gesetzes über den einheitlichen Aufbau der deutschen Behörden“ und bittet, zwecks Einholung einer grundsätzlichen Entscheidung des Führers baldigen Vortrag über den Gesetzentwurf bei ihm herbeizuführen¹.

Das Ziel des Entwurfs ist, die Aushöhlung der allgemeinen und inneren Verwaltung und die Aufsplitterung der Reichsverwaltung in den mittleren und unteren Instanzen zu verhindern. Dem sollen insbesondere die Bestimmungen des Artikel[s] I dienen.

Die Vorschrift in § 1, daß die Behörden der Länder zugleich Reichsbehörden sind², halte ich für zweckmäßig. Den Reichsministerien wird dadurch die Übertragung von Aufgaben auf diese Behörden erleichtert.

Wichtig scheint mir aber dabei die Frage zu sein, inwieweit bei der Durchführung von Aufgaben einer jetzt unmittelbaren Reichsverwaltung durch die höheren, mittleren und unteren allgemeinen Verwaltungs-Behörden die Landesregierungen eingeschaltet bleiben. Die Reichsressorts werden das Bedürfnis haben, den mit der Durchführung ihrer Aufgaben betrauten Behörden unmittelbar Weisungen erteilen und von ihnen Berichte bekommen zu können. Das scheint nicht beabsichtigt zu sein.

Ob die Bestimmung des § 2 Abs. 1³ sehr glücklich ist, scheint mir zweifelhaft. Wenn es dort zunächst heißt, daß den Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung in Zukunft grundsätzlich alle Verwaltungsaufgaben des Reichs und der Länder zu übertragen sind, so ist das ein Programm, dessen totale Durchführbarkeit von vornherein ausgeschlossen erscheint. Es ist doch wohl selbstverständlich, daß z. B. Reichsjustiz- und Reichsfinanzverwaltung, Reichsbahn und Reichspost neue Aufgaben ihres Geschäftsbereichs nach wie vor auf ihre Behörden übertragen müssen. Die Bestimmung wird daher von vornherein auf den Widerspruch der meisten Reichsressorts stoßen.

§ 2 Abs. 1 bestimmt weiter, daß selbständige Behörden für bestimmte Sachgebiete nur eingerichtet werden können, wenn es im Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben wird. Das ist eigentlich nichts Neues. Auch bisher beruhte die Einrichtung neuer Behörden auf Gesetzen oder Rechtsverordnungen, soweit nicht der Führer und Reichskanzler kraft seiner Organisationsgewalt Behörden errichtete. So hat der Führer z. B. durch Erlaß vom 6. September 1937 die Reichspropagandaämter eingerichtet⁴. Daß er solche Maßnahmen in Zukunft nicht treffen kann, kann ihm ein Gesetz nicht vorschreiben. Besonders problematisch ist bei der ganzen Regelung die ständische Organisation. Ob

¹ Dok. Nr. 22.

² S. ebd. Anm. 4.

³ Ebd. Anm. 3.

⁴ Richtig: durch Erlaß vom 9. 9. 1937 (RGBl. I S. 1009); s. ARH IV, Anhang FV 377*.

auch eine Einschränkung der Aufgaben der ständischen Organisationen (Reichsnährstand, Reichskulturkammer usw.) angestrebt wird, ist nicht klar. Die Frage der Abgrenzung der Aufgaben der ständischen Organisationen von denen der staatlichen Verwaltung wird jedenfalls nicht durch eine solche kurze programmatische Bestimmung gelöst werden können.

§ 2 Abs. 2 ermöglicht, räumlich die Zuständigkeit der Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung für bestimmte Sachgebiete abweichend von der Abgrenzung ihrer allgemeinen Bezirke festzusetzen⁵. Das wird den Reichsressorts die Übertragung neuer Aufgaben erleichtern; den Behördenbetrieb wird es unzweifelhaft komplizieren. Es wird dabei vermieden werden müssen, daß bei dieser Abgrenzung mehr oder weniger der künftigen Einteilung des Reichs in Verwaltungsbezirke vorgegriffen wird.

Die Bestimmungen des Artikels II, die die Versetzbarkeit der Beamten von einem Land ins andere erleichtern⁶, sind zweckmäßig. Entbehrlich scheint mir jedoch die an den Anfang gestellte Bestimmung des § 5 Abs. 1 zu sein, daß die Beamten der Behörden der Länder unmittelbare Reichsbeamte sind. Es werden aus dieser Bestimmung keinerlei beamtenrechtliche Folgerungen gezogen, im besonderen in den folgenden Vorschriften ausdrücklich klargestellt, daß beamten-, besoldungs- und haushaltsrechtlich alles beim alten bleibe. Die Bestimmungen erwecken demnach einen falschen Eindruck. Das kann auf dem Gebiet der Beamtenhaftung zu Zweifeln Anlaß geben. Soll bei Beamtenpflichtverletzung in Zukunft das Reich den geschädigten Personen haften?

Etwas zu weitgehend scheint mir die Überschrift des Gesetzes zu sein. Das Gesetz verwirklicht keinesfalls „einen einheitlichen Aufbau der deutschen Behörden“.

Der Wunsch des Reichsministers des Innern, der Aushöhlung der allgemeinen und inneren Verwaltung ein Ende zu machen und ihr abgesplitterte Aufgaben wieder zu übertragen, ist vollkommen berechtigt. Das Gesetz wird dazu mithelfen können. Ich glaube aber nicht, daß die gesetzliche Programmbestimmung des § 2 das Problem wesentlich fördern wird. Was zur Aushöhlung der inneren Verwaltung geführt hat, sind neben den vom Reichsminister des Innern angeführten Gründen die Energien der verschiedenen Sonderverwaltungen, die sich unabhängig von der inneren Verwaltung durchgesetzt haben, weil es sich bei ihnen um neue große Aufgaben im Aufbau des nationalsozialistischen Staates handelte. Die Eingliederung in die allgemeine und innere Verwaltung wird sich vielleicht im Laufe der Zeit, sobald an die Stelle des Aufbaues die ruhige Verwaltung tritt, auf verschiedenen Gebieten leichter erreichen lassen. Solange die Landesregierungen zwischen den Reichsressorts und den Provinzialbehörden eingeschaltet bleiben, wird das ein wesentliches Hemmnis für die Durchführung der Wünsche des Innenministers sein. Im übrigen scheint es mir das Wichtigste zu sein, daß der Reichsminister des Innern und der Reichsminister der Finanzen sich bei jeder Neuordnung rechtzeitig einschalten und sich dafür einsetzen, daß die Durchführung neuer Aufgaben, soweit es zweckmäßig ist, den Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung übertragen wird.

2. Dem Herrn Reichsminister gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme⁷.

Kr[itzing]er] 14/2

K[ill]y 14./2. W[illuhn] 14/2.

⁵ S. Dok. Nr. 22 Ziff. V.

⁶ Ebd. Ziff. IV und Anm. 7.

⁷ Lammers trug die Angelegenheit am 25. 2. 1938 Hitler vor, der die Bedenken Kritzingers teilte; Anhang, FV 111*. Mit Schreiben vom 3. 3. 1938, geheim, teilte der RMRk diese Kritik im Sinne des vorstehenden Vm. dem RIM mit, bemerkte gleichwohl einleitend, daß Hitler „grundsätzlich mit Ihrem Bestreben, dem weiteren Auseinanderfallen der Organisation der öffentlichen Verwaltung nach Möglichkeit einen Riegel vorzuschieben, und mit Ihrem Vorschlag, die dazu erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen zu treffen, einverstanden sei“. R 43 II/703, Bl. 122 f. Der RIM arbeitete den GesEntw. entsprechend um und lud im Juni zu einer Staatssekretärsbesprechung über ihn ein: Dok. Nr. 140.

Zitierhinweis

Nr. 43 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 14. Februar 1938
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d043>